



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito Bancário e do Consumidor

Revisão de Contrato de Financiamento — Juros Remuneratórios,
Capitalização e Tarifas Questionadas

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0006-5.22-MODELO
Área:	Direito Bancário — Revisão de Contrato de Financiamento	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. Contrato de financiamento com encargos questionados pelo consumidor. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), autorizando a revisão de cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas. Juros remuneratórios: a estipulação em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade por si só (Súmula 382 do STJ); a abusividade se caracteriza quando a taxa destoa substancialmente da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a operação, hipótese em que cabe o ajuste (Súmula 530 do STJ). Capitalização de juros com periodicidade inferior à anual: permitida em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ); a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). Comissão de permanência: vedada a cumulação com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ). Ônus da instituição financeira de exibir o contrato e comprovar os termos pactuados. Repetição do indébito. Via: ação revisional, com pedidos específicos e não genéricos.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica contrato de financiamento que celebrou com instituição financeira.

Segundo o relato, o consulente contratou financiamento e, ao longo do pagamento das parcelas, identificou que o valor total a ser pago supera significativamente o valor financiado. Suspeita da cobrança de encargos que reputa excessivos e de tarifas cuja finalidade não compreende. Solicitou ao banco a cópia integral do contrato e

a planilha de evolução do débito, sem obter resposta satisfatória.

O consulente informa que as parcelas estão sendo pagas regularmente e busca compreender se há fundamento para revisão e como proceder.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. O Regime Aplicável e o Ônus da Prova

O primeiro ponto favorece o consulente: o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Isso autoriza a revisão de cláusulas que se mostrem abusivas ou excessivamente onerosas e atrai a proteção consumerista integral.

Decorrência prática relevante: nos contratos bancários, é ônus da instituição financeira — que redige unilateralmente o instrumento — comprovar os termos pactuados. A recusa em exibir o contrato impede a verificação da taxa de juros e da pactuação expressa dos encargos, e essa omissão é valorada contra o banco.

Por isso, a primeira providência é solicitar formalmente, com protocolo, a cópia integral do contrato e a planilha de evolução do débito. A negativa ou o silêncio já constituem elemento favorável.

Recomendação prática: Solicite ao banco, por escrito e com comprovante de protocolo, a cópia integral do contrato assinado e a planilha de evolução do débito. Guarde a solicitação e eventual recusa — a impossibilidade de verificar os encargos por omissão do banco pesa em favor do consumidor.

3.2. O que Pode e o que Não Pode Ser Revisto

É preciso ser preciso quanto ao alcance da revisão, porque a jurisprudência delimitou com clareza o que é e o que não é abusivo. Muitos pedidos revisionais fracassam por sustentarem teses já rejeitadas pelos tribunais.

Sobre os **juros remuneratórios**: a estipulação em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade por si só (Súmula 382 do STJ). O que caracteriza a abusividade é a taxa que destoa substancialmente da média de mercado apurada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação — hipótese em que cabe o ajuste à média do período (Súmula 530 do STJ).

Sobre a **capitalização de juros**: é permitida com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). E a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ) — ou seja, equivale à pactuação expressa.

Sobre a **comissão de permanência**: sua cobrança exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, sendo vedada a cumulação (Súmula 472 do STJ). A cobrança cumulada é ponto frequentemente revisável.

Encargo	Situação jurídica	Fundamento
Juros acima de 12% ao ano	Não é abusivo por si só	Súmula 382 STJ
Juros que destoam da média de mercado	Revisável — ajuste à taxa média	Súmula 530 STJ
Capitalização inferior à anual	Permitida se expressamente pactuada (contratos após 31/03/2000)	Súmula 539 STJ

Taxa anual acima do duodécuplo da mensal	Equivale à pactuação expressa da capitalização	Súmula 541 STJ
Comissão de permanência cumulada com juros e multa	Vedada a cumulação	Súmula 472 STJ
Tarifas sem previsão contratual clara	Revisáveis — cabe ao banco comprovar a pactuação	Art. 46 e 51 CDC; Súmula 297 STJ

■ ■ **ATENÇÃO: Pedidos genéricos tendem a ser rejeitados.** A ação revisional exige apontar especificamente quais encargos são questionados e por quê. Teses já superadas pela jurisprudência — como a limitação dos juros a 12% ao ano — enfraquecem o conjunto do pedido.

3.3. A Devolução do que Foi Pago em Excesso

Reconhecida a cobrança indevida, cabe a restituição dos valores pagos em excesso. A regra geral, em contratos bancários, é a repetição simples do indébito, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende dos pressupostos legais e da análise do caso concreto — não é automática em toda cobrança revisada. O parecer não antecipa qual modalidade será reconhecida; expõe as duas hipóteses e seus fundamentos.

3.4. A Via e a Cautela Essencial

A pretensão materializa-se pela ação revisional de contrato bancário, ajuizada na Vara Cível ou no Juizado Especial Cível conforme o valor. É medida que exige advogado nas causas acima do teto de dispensa do Juizado.

Há uma cautela que precede tudo: **continuar pagando as parcelas**. A suspensão do pagamento durante a discussão, sem autorização judicial, caracteriza inadimplemento — expondo o consulente à negativação, à busca e apreensão do bem financiado e ao vencimento antecipado da dívida, independentemente do mérito da revisão.

Recomendação prática: Mantenha o pagamento das parcelas enquanto a revisão é discutida, salvo decisão judicial expressa em sentido diverso. A discussão do valor não suspende a obrigação — e o inadimplemento durante o processo agrava a posição do consumidor.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. Aplica-se o **Código de Defesa do Consumidor** às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), autorizando a revisão de cláusulas abusivas. É **ônus do banco** exhibir o contrato e comprovar os termos pactuados — a recusa é valorada contra a instituição.
2. Quanto aos **juros remuneratórios**: taxa superior a 12% ao ano não é abusiva por si só (Súmula 382 do STJ); o que autoriza a revisão é a taxa que destoa substancialmente da **média de mercado** apurada pelo Banco Central, caso em que cabe o ajuste (Súmula 530 do STJ).
3. A **capitalização** com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos posteriores a 31/03/2000, se expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ), e a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal equivale a essa pactuação (Súmula 541 do STJ). Já a **comissão de permanência** não pode ser cumulada com juros e multa (Súmula 472 do STJ) — ponto frequentemente revisável.
4. Reconhecida a cobrança indevida, cabe a **restituição**, em regra na modalidade simples; a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende dos pressupostos legais e da análise do caso

concreto.

5. **Cautela essencial:** mantenha o pagamento das parcelas durante a discussão, salvo decisão judicial em sentido diverso. A suspensão unilateral expõe o consulente à negatificação, à busca e apreensão do bem e ao vencimento antecipado da dívida.

6. **Providências recomendadas, em ordem:** (1) solicitar formalmente ao banco, com protocolo, a cópia integral do contrato e a planilha de evolução do débito; (2) reunir extratos e comprovantes de pagamento; (3) comparar a taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade; (4) identificar especificamente os encargos questionáveis, evitando pedidos genéricos; (5) ajuizar ação revisional, mantendo o pagamento das parcelas.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como obter documentos que estão com a outra parte (prontuário, contrato, prova)

Quando um documento essencial está em poder da outra parte — prontuário médico, contrato, memorial de cálculo —, você tem o direito de exigí-lo. A recusa pode ser suprida judicialmente pela exibição de documentos.

Como fazer:

1. Primeiro, solicite por escrito e com protocolo de recebimento, dando prazo para a entrega.
2. Guarde a solicitação e a eventual recusa ou silêncio — isso já é prova.
3. Não atendido, o documento pode ser requerido em juízo por meio do pedido de exibição de documentos, dentro da ação principal ou de forma autônoma.

Onde: Diretamente à instituição (hospital, clínica, empresa, distribuidora) e, se necessário, ao juízo competente.

O que levar/reunir: Cópia do pedido protocolado, identificação e comprovação da relação jurídica que fundamenta o direito ao documento.

Custo: A solicitação direta é gratuita. Prontuário médico é direito do paciente (Código de Ética Médica e CDC).

Prazo: A recusa injustificada de entrega pode caracterizar infração e é valorada contra quem se recusa.

Atenção: O que 'não está escrito' no prontuário não pode ser presumido como tendo ocorrido — por isso a obtenção do documento é frequentemente decisiva.

Como pedir a revisão de um contrato bancário

A ação revisional busca afastar cláusulas ou encargos abusivos de contratos de financiamento, empréstimo ou cartão, com eventual devolução do que foi pago em excesso. Não anula o contrato — reajusta o que for indevido.

Como fazer:

1. Solicite ao banco, por escrito e com protocolo, a cópia integral do contrato e a planilha de evolução do débito.
2. Reúna extratos, comprovantes de pagamento e o carnê ou boleto das parcelas.
3. Por meio de advogado, ajuíze a ação apontando especificamente os encargos questionados — pedidos genéricos tendem a ser rejeitados.
4. Continue pagando as parcelas incontroversas enquanto a ação tramita, salvo decisão judicial em sentido diverso.

Onde: Vara Cível ou Juizado Especial Cível, conforme o valor.

O que levar/reunir: Contrato, planilha de evolução do débito, extratos, comprovantes de pagamento e protocolos dos pedidos feitos ao banco.

Custo: Isento no Juizado Especial em 1º grau; na Vara Cível há custas.

Prazo: Em regra, enquanto vigente o contrato; para a restituição de valores pagos, observa-se o prazo prescricional aplicável.

Atenção: A recusa do banco em exibir o contrato em juízo é valorada contra ele — a instituição que redige o instrumento unilateralmente tem o ônus de comprovar os termos pactuados.

Como reclamar de instituição financeira no Banco Central

O Banco Central recebe reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento. O registro é usado na fiscalização e gera resposta formal da instituição, embora o Bacen não atue como cobrador de valores individuais.

Como fazer:

1. Registre a demanda no atendimento da própria instituição e guarde o protocolo.
2. Não resolvido, acione a ouvidoria da instituição.
3. Persistindo, registre a reclamação no Banco Central pelo portal.
4. Guarde todos os protocolos e as respostas recebidas.

Onde: Portal do Banco Central (bcb.gov.br), área de registro de demandas.

O que levar/reunir: CPF ou CNPJ, extratos, contratos, comprovantes e os protocolos das etapas anteriores.

Custo: Gratuito.

Prazo: Não há prazo para registrar; a instituição responde no prazo fixado pelo Bacen.

Atenção: O Banco Central não determina a devolução de valores ao reclamante individualmente — para recompor o patrimônio, a via é o Judiciário. A reclamação serve à fiscalização e produz prova.

Como reclamar no consumidor.gov.br

Plataforma oficial e gratuita do Governo Federal para resolução de conflitos de consumo diretamente com a empresa. A empresa é notificada e tem prazo para responder. A reclamação e a resposta ficam registradas e podem ser usadas como prova.

Como fazer:

1. Acesse consumidor.gov.br e crie uma conta com seu CPF.
2. Verifique se a empresa é cadastrada na plataforma (a maioria das grandes empresas é).
3. Registre a reclamação descrevendo o problema, anexando documentos e indicando o que você deseja como solução.
4. Acompanhe a resposta — a empresa tem prazo de até 10 dias para se manifestar.
5. Ao final, avalie se o problema foi resolvido; o histórico fica salvo.

Onde: Site consumidor.gov.br ou aplicativo oficial.

O que levar/reunir: CPF, dados do contrato ou da relação de consumo, comprovantes e todo documento que demonstre o problema.

Custo: Gratuito.

Prazo: A empresa tem até 10 dias para responder.

Atenção: Mesmo quando não resolve, a reclamação produz prova qualificada da tentativa de solução e da resistência da empresa — documento útil para uma futura ação judicial.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

✗ Não pague a dívida que você está contestando para 'resolver logo'. O pagamento pode ser interpretado como reconhecimento do débito e enfraquecer tanto a contestação quanto o pedido de indenização.

✗ Não assine acordos, quitações ou termos de renúncia sem análise prévia. Uma quitação genérica pode extinguir direitos que você ainda poderia exercer.

✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.

✗ Não deixe o prazo correr sem agir. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem — uma vez esgotados, o direito se extingue definitivamente, sem possibilidade de recuperação.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer